

OVG-Präsidentin: Vertrauen in Politik massiv gestört; Fall Sami A. Handelten Behörden ohne Respekt vor Justiz? Interview mit höchster NRW-Richterin Brandts

Nordwest-Zeitung

17. August 2018

Copyright 2018 Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: HINTERGRUND; S. 5

Length: 587 words

Highlight: Carsten Linnhoff

Body

FrageWie blicken Sie auf den juristisch-politischen Streit um Sami A. zurück?

Brandts Der Fall des Sami A. wirft Fragen zu Demokratie und Rechtsstaat insbesondere zu Gewaltenteilung und effektivem Rechtsschutz auf. Hier wurden offensichtlich Grenzen des Rechtsstaates ausgetestet. In der Politik, im Landtag und der Landesregierung sollten die Verantwortlichen sehr genau analysieren, wie Ausländerbehörde und möglicherweise Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen umgegangen sind. Ich möchte mahnen, dass solcher Umgang nicht zum Standard wird.

FrageWas meinen Sie?

Brandts Dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wurden Informationen bewusst vorenthalten, um eine die Abschiebung des Sami A. möglicherweise störende rechtzeitige Entscheidung des Gerichts über ein Abschiebungsverbot zu verhindern.

FrageMit welchen Folgen?

Brandts Folge ist zunächst der am Mittwoch vom OVG in zweiter Instanz entschiedene Rechtsstreit um die Frage der Rückholung von Sami A. aus Tunesien. Wäre die Entscheidung des Verwaltungsgerichts über das Fortbestehen der Abschiebungshindernisse abgewartet worden, hätte der Flug nach Tunesien am Morgen des 13. Juli nicht

stattgefunden. Eine weitere gravierende Folge ist die Störung des Vertrauensverhältnisses im Umgang mit den handelnden Behörden. In der Praxis gehen Gerichte und Behörden grundsätzlich mit Respekt vor der Gewaltenteilung vertrauensvoll miteinander um. Dazu gehört, dass die Behörden auf Fragen der Gerichte die notwendigen Antworten geben. Regelmäßig sagen sie auch zu, vor einer Entscheidung des Gerichts keine Vollzugsmaßnahmen zu ergreifen. Sie geben eine Stillhaltezusage ab. Nach der Erfahrung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen würde ich den Kollegen nun raten, sich auf diese Praxis vorerst nicht mehr in jedem Fall zu verlassen.

Frage Was genau werfen Sie den Behörden vor?

Brandts Da wurde eine kurze Zeitlücke genutzt, um abschieben zu können. Nachdem das Bamf nach Rückfrage bei der Ausländerbehörde dem Gericht noch am Morgen des 12. Juli mitgeteilt hatte, ein Abschiebeflug für diesen Tag sei storniert worden und eine Stillhaltezusage werde nicht für erforderlich gehalten, konnte das Gericht nicht ahnen, dass zu dieser Zeit bereits ein neuer Flug für die frühen Morgenstunden des folgenden Tages organisiert worden war. In seiner Entscheidung hat der zuständige Senat des Oberverwaltungsgerichts am Mittwoch klargestellt, dieses Informationsverhalten sei mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem Gewaltenteilungsprinzip nicht vereinbar.

Frage Hätte das Verwaltungsgericht seine Entscheidung nicht bereits am Abend des 12. Juli faxen können?

Brandts Diese Frage kann man stellen. Im Nachhinein scheint die Antwort einfach. Aber nach meiner Meinung konnte niemand von dieser Entwicklung ausgehen. Unter den gegebenen Umständen ist dem Gericht in Gelsenkirchen kein Vorwurf zu machen. Im Gegenteil, ich will betonen, dass die Kollegen für ihre Vorgehensweise meine volle Rückendeckung haben.

Frage Dürfen Politiker Kritik an Urteilen äußern?

Brandts Natürlich. Aber es ist wenig hilfreich, wenn von politischer Seite vorschnell gesagt wird, dass die Behörden wohl alles richtig gemacht hätten, und alles schon seine Ordnung gehabt habe. Gerichte müssen unabhängig von der Mehrheitsmeinung urteilen. Und jeder sollte sich bewusst machen, dass ein Rechtsstaat sich gerade dadurch bewährt, dass er auch die Rechte von Minderheiten schützt, sogar die Rechte derjenigen, die den Rechtsstaat selbst nicht achten.

PDF-Datei dieses Dokuments

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTSHÖFE (92%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); INTERVIEWS (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (90%); RICHTER (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (89%); NEGATIVE POLITISCHE NACHRICHTEN (89%); POLITIK (89%); GERICHTSPROZESSE (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); RECHTSKLAGEN (78%); REGIERUNGSKABINETTS (78%); DEUTSCHE LANDTAGE (77%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (77%); EINWANDERUNG (76%); GERICHTSURTEILE (76%); MINDERHEITEN (76%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%)

Geographic: NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (58%); TUNESIEN (92%)

OVG-Präsidentin: Vertrauen in Politik massiv gestört Fall Sami A. Handelten Behörden ohne Respekt vor
Justiz? Interview mit höchster NRW-Richterin Brandts

Load-Date: August 17, 2018

End of Document